

Liminar da OAB-RJ afasta 10% sobre lucro presumido

Decisão beneficia os mais de 170 mil advogados associados à entidade no Estado

Por **Marcela Villar**, Valor — São Paulo

10/03/2026 10h52 · Atualizado há 14 horas

Presentear matéria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (**OAB-RJ**) conseguiu **liminar** para afastar a aplicação do **adicional de 10%** sobre as alíquotas do Imposto de Renda (**IRPJ**) e **CSLL** no **lucro presumido**, estabelecida pela **Lei Complementar (LC) nº 224/2025**. A norma considera esse regime de apuração como um benefício fiscal, o que foi rechaçado pela juíza Débora Maliki, da 6ª Vara Federal de São João de Meriti, em decisão proferida nesta segunda-feira.

A liminar beneficia os mais de 170 mil advogados associados à OAB no Estado – incluindo os profissionais com inscrição suplementar no Rio de Janeiro, diz a presidente da OAB RJ, Ana Tereza Basilio. Escritórios de advocacia

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

Morre Castello Branco, fundador do Patria, que dizia que ‘Brasil não é para amadores’

Caso Master: Ministros veem episódio com Moraes 'mais grave' que o de Toffoli e citam 'clima péssimo' no STF

Por ora, porém, as decisões no Judiciário são, em sua maioria, desfavoráveis aos contribuintes. Existem duas outras liminares concedidas em primeira instância, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas **17 pedidos já foram negados e já há sentença dando razão à União**. A seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) também ajuizou ação coletiva, mas não houve decisão ainda (processo nº 5004598-12.2026.4.03.6100).

SAIBA MAIS:

STF: Ministro restringe suspensão de processos judiciais contra companhias aéreas

TRF-3 afasta tributação extra de 10% para empresa no lucro presumido

Segundo a presidente da OAB-RJ, outras seccionais também entraram com mandados de segurança coletivos, mas essa é a primeira liminar favorável para a entidade. O tema também já foi levado ao Supremo Tribunal Federal (**STF**) pela Confederação Nacional de Serviços (**CNS**). A relatoria está com o ministro Luiz Fux (ADI 7936).

“Essa decisão é técnica e muito bem fundamentada. Sem dúvida, traz muitos subsídios para futura decisão do STF sobre o tema”, afirma Ana Tereza. De acordo com ela, a liminar, apesar de beneficiar apenas escritórios de advocacia, pode também ajudar a fundamentar ações movidas por empresas.

Para os contribuintes, o lucro presumido é uma sistemática legítima de apuração do Imposto de Renda. Equipará-lo a um incentivo fiscal, dizem, desconfigura a natureza do regime e viola princípios da isonomia, capacidade contributiva e livre concorrência. Isso porque criaria uma disparidade entre os contribuintes que ganham acima de R\$ 5 milhões.

No processo, a OAB-RJ argumentou que o voto do relator da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados admitiu expressamente que o lucro presumido “não é um gasto tributário estritamente falando, pois não consta no Demonstrativo de Gastos Tributários” da Receita Federal. E que o próprio Fisco, na Solução de Consulta Cosit nº 6/2026, teria reconhecido que método alternativo de apuração não se confunde com benefício fiscal — alegação não rebatida especificamente pela União no processo, segundo a magistrada.

A juíza, na decisão, diz que o lucro presumido também pode resultar em uma carga tributária superior à do lucro real. “Quando a margem de lucro efetiva da empresa é inferior ao percentual de presunção legal, o regime presumido implica tributação sobre renda que não foi auferida. Esse dado evidencia que não se trata de vantagem intrínseca ao contribuinte, mas de método de apuração cujo resultado varia conforme a realidade de cada empresa”, afirma Débora.

No processo, a Fazenda alega que a legislação se baseia na Emenda Constitucional (EC) nº 109/2021, que reduziu os incentivos tributários. Para a juíza, a EC trata especificamente de “reduzir aquilo que efetivamente constitui benefício fiscal”. “Não lhe conferiu, todavia, o poder de transmutar a natureza jurídica de institutos consagrados no ordenamento para, após essa transmutação artificial, submetê-los à lógica da redução de benefícios. Fazer isso seria burlar, por via oblíqua, os limites que a própria Constituição impôs ao exercício do poder de tributar”, diz.

Ela ressalta que o mérito da ação ainda será analisado, mas que já há risco de dano para os contribuintes, que devem desembolsar tributos com alíquotas superiores em abril. Além disso, correm o risco de sofrerem autuações fiscais, com imposição de multa, além de impedimento de certidão de regularidade fiscal.

Em nota ao **Valor**, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) diz que o “lucro presumido, modalidade substitutiva à apuração do IRPJ/CSLL, constitui uma opção aos contribuintes, permitindo a sua apuração simplificada, em relação ao sistema padrão do lucro real, trazendo benefícios como simplificação na apuração da base de cálculo, redução nos custos de conformidade e previsibilidade tributária, já que a há uma presunção legal independente do resultado efetivo da empresa”.

E acrescenta: “Por permitir uma redução da carga tributária e constituir-se como um regime tributário favorecido, é possível a redefinição dos critérios para sua utilização pelo legislador, sem qualquer ofensa aos princípios constitucionais”. Sobre o caso da OAB-RJ, afirma que ainda não foi intimada, mas avalia possibilidade de recurso.

Para o presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários (Caet) da OAB-RJ, Maurício Faro, a decisão acata a tese de que o regime de apuração do lucro presumido não é benefício. “Esse pressuposto que autorizaria a majoração da presunção, como feito na lei complementar, não é verdadeiro. Essa premissa não existe”, diz.



Ana Tereza Basilio: decisão é técnica e muito bem fundamentada — Foto: Foto Bruno Mirandella / OABRJ

< Mais recente

Próxima >



Conteúdo publicitário

All New Outlander: O híbrido carregado de luxo

O All New Outlander é um híbrido plug-in carregado de tecnologia e design

Mitsubishi Motors | Patrocinado

Saiba Mais

Kazaar

Torra: ■■■■■ Acidez: ■■■■■ Amargor: ■■■■■ Corpo: ■■■■■ Sugerimos em: Ristretto ou Espresso 40ml Intensidade: ■■■■■■■■■■ 12 sobre 13 Inspirados nos métodos de tor...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Kit de alarme com câmera Wi-Fi: preço inacreditável por tempo limitado!

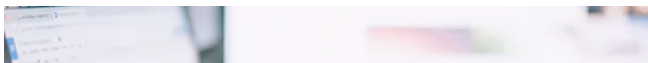
O alarme mais moderno do mercado, agora por até 40% de desconto.

Verisure | Patrocinado

Saiba Mais

Ana Paula Renault mostra seu carro em 2026 com orgulho

App Cute | Patrocinado



Menu

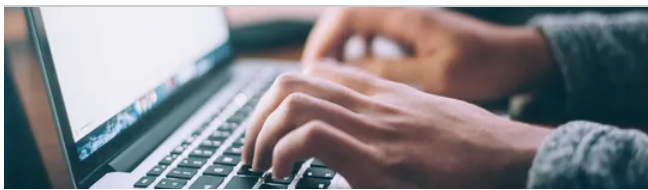


Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



MP-RJ pede que Estado crie banco de dados

evidenciem fraude fiscal estruturada e contumácia delitiva

11/03/2026, 16:28 — Em Brasil



Trump diz que EUA destruíram 28 navios lança-minas do Irã

Questionado por jornalistas, Trump reiterou afirmações feitas nos últimos dias de que a operação militar contra o Irã durará "apenas algumas semanas"

11/03/2026, 16:25 — Em Mundo



AO VIVO

Petróleo volta a disparar com incertezas sobre guerra no Irã; dólar sobe e Ibovespa ronda a estabilidade

Bolsas de Nova York recuam com temores sobre inflação, mesmo após CPI de fevereiro em linha com o esperado

11/03/2026, 16:22 — Em Finanças



Trégua depende de que EUA e Israel se comprometam a não realizar novos ataques, diz Irã

A guerra entre EUA-Israel e Irã, iniciada em 28 de fevereiro, mostra poucos sinais de uma desescalada iminente

11/03/2026, 16:19 — Em Mundo



Superintendência-Geral do Cade aprova venda da CBA pela Votorantim

Segundo os técnicos do órgão, o negócio "não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial"; caso o Tribunal do Cade



Em meio à crise do caso Master, BRB sofre baixa no conselho de administração

Segundo o banco, não foram informadas razões para a decisão do conselheiro

11/03/2026, 16:16 — Em Finanças



STJ veda planos de saúde limitarem ou recusarem tratamento para pessoas com autismo

Ministros da 2ª Seção concluíram que contratos que prevejam limitação do números de terapias são ilegais

11/03/2026, 16:09 — Em Legislação



Toffoli é sorteado relator de ação no STF que pede instalação da CPI do Master

Apesar da saída da relatoria dos inquéritos que apuravam fraudes da instituição, ministro tem defendido que não haveria motivos para se considerar suspeito ou impedido

11/03/2026, 16:09 — Em Política

VEJA MAIS

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação



Cidadania

LOÇES | GLOBO CONDENAS

SGR

SISTEMA GLOBO DE RÁDIO

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

